

0005233-32.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... a existência de uma quadrilha de roubo, receptação e desmanche de motocicletas. No local, os policiais flagraram os irmãos Wesley e Weverton manuseando peças de motocicletas, especialmente banco e tanque, além de estarem munidos de diversas ferramentas. Neste momento, os policiais se identificaram, oportunidade em que Wesley fugiu a pé, contudo, Weverton foi detido. Naquele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

0005233-32.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005233-32.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rosilene Rodrigues da Silva Oliveira, Wesley dos Santos Souza, Weverton dos Santos Souza e Maiki da Silva Oliveira

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Wesley dos Santos Souza, qualificado à fl. 09, Rosilene Rodrigues da Silva Oliveira, qualificada à fl. 11, Weverton dos Santos Souza, qualificado indiretamente à fl. 64, e Maiki da Silva Oliveira, qualificado indiretamente à fl. 68, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, por três vezes, e no 288, caput, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque em data e local indeterminados, em 2016, nesta Comarca de São Paulo, associaram-se com a finalidade de cometer crimes, e entre 2016 e 26 de janeiro de 2017, em horários indeterminados, em residências localizadas na Rua Ramon Schlemmer, nº 529-A e na Rua Demas Zitto, nº 149, nesta Comarca de São Paulo, os réus receberam e ocultaram, em proveito comum, uma motocicleta marca Honda CG 125, com numeração de chassi suprimida; uma motocicleta marca Honda CBX, placas DLY-3023 (Santos - SP), com numeração de motor suprimida; e, por fim, uma motocicleta marca Honda CBX 250, placas DYV-5835, sendo esta última de propriedade de Thiago dos Santos Machado, todas devidamente apreendidas, sabendo tratar-se de produtos de crime. Segundo se apurou, em data e local indeterminados, nesta Comarca de São Paulo, Wesley e Weverton, que são irmãos, Rosilene e seu filho Maiki associaram-se para

receptarem motocicletas, que eram por eles desmontadas, bem como a receptação de seus respectivos acessórios.

Para isso, os réus utilizavam dois imóveis: Rua Ramon Schlemmer, nº 529-A e outro na Rua Demas Zitto, nº 149.

Assim, no dia 26 de janeiro de 2017, policiais civis foram até o imóvel localizado na Rua Ramon Schlemmer, nº 529-A, a fim de averiguarem uma denúncia anônima (nº 34801216-E) que noticiava a existência de uma quadrilha de roubo, receptação e desmanche de motocicletas.

No local, os policiais flagraram os irmãos Wesley e Weverton manuseando peças de motocicletas, especialmente banco e tanque, além de estarem munidos de diversas ferramentas. Neste momento, os policiais se identificaram, oportunidade em que Wesley fugiu a pé, contudo, Weverton foi detido.

Naquele momento, os policiais constataram que havia, no local, uma motocicleta marca Honda CG 125, com numeração de chassi suprimida, a qual possuía uma placa artesanal, a saber, GOE-4501.

Informalmente, Weverton esclareceu que as motocicletas eram desmontadas e levadas para o outro imóvel, onde residiam Maiki e Rosilene.

Desta feita, os policiais e Weverton foram até a referida residência, onde chamaram por Maiki que saiu na varanda e, ao ver os policiais, fugiu para os fundos do imóvel. Um dos policiais tentou abordá-lo, mas foi impedido por Rosilene, o que possibilitou a fuga efetiva de Maiki, situação esta que possibilitou a fuga de Weverton.

Em vistoria na residência, os policiais encontraram diversas peças de motocicletas espalhadas por vários cômodos do imóvel, e na lavanderia duas motocicletas, sendo uma marca Honda CBX 250, placas DLY-3023 (Santos - SP), com numeração de motor suprimida, e uma marca Honda CBX 250, placas DYV-5835, sendo esta de propriedade de Thiago dos Santos Machado, produto de furto ocorrido no dia 10 de setembro de 2016 (Boletim de Ocorrência nº 1158495/2016).

Denúncia recebida em 24 de outubro de 2017, citados os réus (fls. 203/205, 254/257, 250/253 e 245/249), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação no que concerne aos réus Wesley, Weverton e Maiki (fls. 264/265), sendo que a ré Rosilene constituiu advogado de defesa que apresentou resposta à acusação (fls. 270/274), seguindo-se a instrução.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão às fls. 18/20.

Auto de reconhecimento fotográfico de fl. 60 indica que Willian Domingues reconheceu Weverton dos Santos Souza e Maiki da Silva Oliveira como os indivíduos que conseguiram fugir do local quando da ação policial.

Auto de reconhecimento fotográfico de fl. 61 indica que Brian Stiebler Couto reconheceu Weverton dos Santos Souza e Maiki da Silva Oliveira como os indivíduos que conseguiram fugir do local quando da ação policial.

Auto de exibição e apreensão às fls. 70/71.

Auto de entrega à fl. 78.

Laudo pericial realizado nos imóveis localizados na Rua Demas Zitto, nº 149 e Rua Ramon Schlenner, nº 529-A às fls. 92/101.

Laudo pericial realizado na motocicleta marca Honda CBX 250, sem placas e com numeração de motor suprimida às fls. 112/116.

Em fase inquisitiva, a vítima Thiago dos Santos Machado relatou que estacionou sua motocicleta, marca Honda Twister 250, em frente à sua residência, e no outro dia, por volta das 06 horas, notou que esta foi furtada. Não presenciou o ato ilícito. Os policiais civis Brian Stiebler Couto e William Domingues relataram que na data do ocorrido foram até o local investigar uma denúncia acerca de roubo e desmonte de motocicletas. Disseram que ao chegaram ao local, avistaram dois indivíduos na garagem do imóvel, sendo possível identificar que estes estavam lidando com peças de motos, bem como havia ferramentas em poder deles. Desta feita, se identificaram, e Wesley, então, fugiu e Weverton foi detido. No local havia uma motocicleta marca Honda, cujas numerações de chassi e motor foram suprimidas e possuía uma placa artesanal, a saber, GOE-4501. Verificaram, ainda, que as motocicletas eram

“pinadas”, tendo suas numerações destruídas com auxílio de ferramentas e depois desmontadas. Informalmente, Weverton confirmou que o local se tratava de um desmanche de motos e as peças eram levadas para outra residência, na Rua Demas Zitto, nº 149, onde morava indivíduo de alcunha “Dadinho” – se tratando de Maiki -. Informaram que foram até o referido endereço e verificaram que Maiki estava no local, e quando o chamaram e este viu que se tratava de policiais, fugiu para os fundos do imóvel. Tentaram ir atrás dele, mas enquanto subiam as escadas Rosilene empurrou Brian e, assim, Weverton também aproveitou a oportunidade para fugir. Conseguiram deter apenas Rosilene. Posteriormente, constataram que havia várias peças de motos espalhadas na residência, e na lavanderia havia duas motocicletas sem as placas, sendo que uma delas estava com as numerações intactas, identificada com a placa DYV-5835, produto de furto. A outra se tratava de uma Honda CG Twister, constando apenas restrições administrativas, sem queixa, placa DLY-3020. Por fim, saíram em busca do indivíduo que fugiu, oportunidade em que, na Rua Mato Grosso, nº 33, avistaram Wesley e também o deteram.

O réu Wesley, interrogado na fase extrajudicial, negou a ação delituosa. Disse que, na realidade, seu irmão Weverton que roubava e desmontava motos. Arguiu que estava há cerca de dois anos “de boa” (sic) sem cometer crimes. Informou que foi preso porque foi ao local dos fatos a procura de seu irmão e, então, soube que a Polícia Civil estava no local. Por fim, acrescentou que conhecia Maiki e Rosilene, mas Maiki apenas conhecia por ser amigo de seu irmão, e não sabia dizer se este era da “correria” (sic).

A ré Rosilene, interrogada na fase extrajudicial, negou a ação delituosa. Disse que uma motocicleta preta foi colocada por seu filho Maiki na área de serviço, em seu imóvel, sendo que Maiki disse que se tratava de um “rolo” (sic). A respeito das demais peças encontradas na residência, afirmou que também pertenciam a Maiki, não sabendo a procedência das peças e acrescentou, ainda, que não sabia o porquê de as motocicletas estarem sem as placas. Por fim, negou ter empurrado o policial Brian para impedir que seu filho fosse preso.

Os réus Weverton e Maiki não foram ouvidos pela Autoridade Policial.

Em juízo, o policial civil William Domingues relatou que foi designado pela Autoridade Policial para apurar uma denúncia anônima, motivo pelo qual foram até o local dos fatos. Ao chegarem, havia dois indivíduos na garagem, onde havia diversas peças de motocicletas, além de duas motos. Disse que explicaram o motivo de estarem no local, momento em que um dos indivíduos fugiu, sendo que o segundo indivíduo informou que quem levava as motocicletas para serem desmanchadas era Maiki, de alcunha “Dadinho”. Neste local encontraram uma motocicleta com a numeração de chassi suprimida. Desta feita, rumaram até a residência de Maiki, sendo que este, ao notar a presença policial, fugiu. Brian, então, tentou deter Maiki, mas foi empurrado por Rosilene. Posteriormente, na varanda do imóvel, encontraram duas motocicletas CBX 250, sendo que uma destas era produto de furto.

O policial civil Brian Stiebler Couto relatou que foi designado pela Autoridade Policial para verificar uma denúncia anônima que se tratava de um possível local de desmanche de motocicletas, sendo que no local, de fato, havia dois indivíduos manuseando peças de motos. Pois bem, assim, se identificaram, oportunidade em que Weverton fugiu. Neste local havia uma motocicleta Honda CG, sem placa. Wesley informou que neste lugar apenas arrumavam as motocicletas, e informou outro endereço, de onde as motocicletas vinham. Rumaram para este endereço, onde chamaram por Maiki, o qual, ao notar a presença policial, fugiu. O depoente, então, tentou alcançá-lo, mas foi empurrado por Rosilene, não conseguindo detê-lo.

Posteriormente, neste local, encontraram diversas peças de motos, além de, na varanda, duas motocicletas, sendo que uma estava com denúncia de furto e a outra apenas com questões administrativas.

Em segunda audiência, após a desistência do depoimento da vítima, verifica-se que o prazo prescricional, em base na pena viável para os réus, tratando-se de conduta com circunstâncias judiciais que não recomendam majoração de pena além do dobro da pena mínima prevista isoladamente para os crimes de receptação dolosa e reincidência, mesmo se considerada a reincidência para um dos réus, que não se trata de reincidência específica.

Do exposto, acolhida a arguição de prescrição formulada pela Defensoria Pública, com a concordância do Ministério Público, julgo extinta a punibilidade dos réus Wesley dos Santos Souza, qualificado à fl. 09, Rosilene Rodrigues da Silva Oliveira, qualificada à fl. 11, Weverton dos Santos Souza, qualificado indiretamente à fl. 64, e Maiki da Silva Oliveira, qualificado indiretamente à fl. 68, com fundamento no artigo 107, V, e 109, IV, do Código Penal. Ao trânsito em julgado, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se. São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA